

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069692-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GUSTAVO GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: CRISTIANE GONCALVES DO COUTO

MEDIDA DE URGÊNCIA E AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM MEDIDA DE URGÊNCIA QUE MANTÉM A DECISÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TEMA 84 DO STJ. NECESSIDADE DA MEDIDA EM FACE DO NÃO CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO E DA INEFICÁCIA DE BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS E RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E POR CONHECER E DESPROVER NO MÉRITO A MEDIDA DE URGÊNCIA. Sem custas honorários, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 01 de outubro de 2024.

5069692-89.2024.4.02.5101

510014418296 .V5

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5069692-89.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: GUSTAVO GONCALVES DA SILVA

RECORRIDO: CRISTIANE GONCALVES DO COUTO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto, nos autos da medida de urgência, em face da decisão desta relatoria que indeferiu a liminar para suspender decisão da 42ª VF do Rio de Janeiro, que determinou a expedição de RPV, em cumprimento de tutela de urgência, antes do trânsito em julgado.

Segue a decisão desta relatoria:

*Trata-se de medida de urgência apresentada pela União contra decisão que, no **evento 155 dos autos nº 5009607-14.2023.4.02.5121**, determinou a expedição de RPV em momento anterior ao trânsito em julgado.*

A decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos (evento 155, DESPADEC1):

*"Ev.152: Tendo em vista a condenação prioritária da União ao fornecimento de canabidiol Prati-Donaduzzi 50 mg/mL, e não tendo havido êxito quanto ao bloqueio via sistema sisbajud, **expeça-se a requisição de pequeno valor.***

Observe-se o valor de R\$2.788,20 para cadastro.

*Ato contínuo, intimem-se as partes acerca dos valores a serem requisitados, nos termos do art. 12, da Resolução nº 822/2023, **pelo prazo comum de 5 (cinco) dias úteis.***

Não havendo manifestação desfavorável, venham-me os autos para encaminhamento das requisições ao tribunal.

Nos termos do art. 93, XIV, da Constituição Federal, do artigo 203, § 4º, do CPC/2015 e das disposições da Portaria nº JFRJ-POR-2019/00123 de 24 de maio de 2019, ciência à parte autora acerca do envio do(s) RPV(s) bem como de que o acompanhamento referente ao depósito deverá ser feito através do site: www.trf2.jus.br.

*O beneficiário fica ciente de que, após 60 dias do envio do requisitório, deverá se dirigir a qualquer das agências da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, no Estado do RJ, conforme depósito que será informado no processo, com todas as informações para saque (banco, agência, conta e valor disponibilizado), portando os originais da Carteira de Identidade e CPF, e um comprovante de residência recente, bem como o número do processo, para efetuar o levantamento dos valores referentes ao seu requisitório. **Não há necessidade de comparecer à Justiça Federal.***

Efetivado o depósito, remeta-se os autos à turma recursal."

Alega a União, em síntese, que a expedição de RPV exige prévio trânsito em julgado do título judicial, ainda não ocorrido no caso concreto.

Decido.

Nos Juizados Especiais Federais, como regra, só cabe recurso contra sentença definitiva, à exceção da hipótese de deferimento e/ou indeferimento de medidas cautelares no curso do processo.

Na hipótese, a expedição de RPV se deu justamente no contexto da antecipação de tutela, como desdobramento de seu cumprimento, de modo que se mostra cabível a medida de urgência.

Passo à análise da atribuição de efeito suspensivo à medida.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese (Tema nº 84):

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Logo, não se afigura de todo inviável a expedição de RPV em sede de antecipação de tutela em ações de saúde, uma vez verificada a renitência no descumprimento da referida decisão, diante do poder de cautela conferido ao magistrado (art. 139, IV, do CPC).

Nesse particular, destaco, inclusive, que o direcionamento à União para cumprimento da decisão não macula a possibilidade futura de compensação financeira, na forma do Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

Sendo assim, nesta análise perfunctória, não entendo cabíveis os requisitos que autorizam a concessão da liminar na forma requerida pela União.

Do exposto, nos termos da fundamentação supra, INDEFIRO o requerimento liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões no evento 12.

VOTO

A expedição do RPV foi necessária para evitar a ineficácia da decisão judicial, em sede de tutela de urgência e proferida no corpo da sentença, de fornecimento do medicamento. Não cumprida espontaneamente a decisão, o juízo de origem não obteve sucesso em bloqueio de valores por meio do SISBAJUD (evento 145, SISBAJUD1, nos autos principais).

Portanto, a expedição do RPV vai ao encontro do Tema 84 do STJ, uma vez que assim tornou efetiva a decisão judicial de fornecimento do medicamento.

Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos, em prestígio ao princípio da celeridade processual. No mais, tendo sido contrarrazoada a medida de urgência, passo a decidir esta.

A decisão liminar nesta medida de urgência está fundamentada no Tema 84 do STJ, como visto, e pelas mesmas razões expostas em análise do agravo deve ser mantida por seus próprios fundamntos, agora em julgamento do mérito.

Isto posto, VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E POR CONHECER E DESPROVER NO MÉRITO A MEDIDA DE URGÊNCIA. Sem custas honorários.